



PUTUSAN
Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. SINAR LAUT MANDIRI, yang diwakili oleh Direktur Utama Yuswadi Kunardi, berkedudukan di Jalan Mangga Besar I, Nomor 78, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada T. Triyanto, S.H., CN., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Tri & Rekan (3R), berkantor di Jalan Raden Saleh Raya, Nomor 45 A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2019;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

KING POINT ENTERPRISE CO., LTD, yang diwakili oleh Presiden Direktur (*Chairperson*) Huang, Wen-Pin, berkedudukan di 15 F-6 Nomor 110, Sanduo 4th Road, Lingya District, Kota Kaohsiung, Provinsi Taiwan, Republik Cina, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Kevin Kogin, S.H., M.H., C.L.A., C.P.L., C.P., C.L.E., dan kawan-kawan, Para Advokat pada SBK Tribus *Attorney and Counselor at Law*, berkantor di Jalan Kertajaya Indah Tengah VI, Blok H, Nomor 221-222, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019;
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT

MEREK, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9

Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Merek Dagang PATTA Kelas 6 dengan nomor pendaftaran IDM 000363935 tanggal 2 Agustus 2012 dan mempunyai hak eksekutif untuk menggunakan merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menyatakan merek PATTA di kelas 6 dengan nomor pendaftaran IDM000516748 keduanya atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PATTA di kelas 6 dengan nomor pendaftaran IDM000363935 milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pendaftaran merek PATTA di kelas 6 dengan nomor pendaftaran IDM000627571 dan merek PTA dengan nomor pendaftaran IDM000516748 dengan iktikad tidak baik;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas merek PATTA di kelas 6 dengan nomor pendaftaran IDM000627571 dan merek PTA dengan nomor pendaftaran IDM000516748 yang keduanya terdaftar atas nama Tergugat;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatatkan pembatalan merek PATTA di kelas 6 dengan nomor pendaftaran IDM000627571 dan merek PTA dengan nomor pendaftaran IDM000516748 dari daftar merek;
7. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi keputusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat dalam Konvensi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat dalam Konvensi kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek PATTA dan merek PTA termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Merek PATTA dengan nomor pendaftaran IDM000627571 di kelas 6 dan;
 - b. Merek PTA dengan nomor pendaftaran IDM000516748 di kelas 6;yang mempunyai hak eksklusif atau hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia di seluruh kelas barang dan/atau jasa (termasuk namun tidak terbatas pada kelas 6) untuk membedakan barang dan/atau jasa Penggugat dalam Rekonvensi dengan barang dan/atau jasa lainnya;
3. Menyatakan merek PATTA milik Penggugat dalam Rekonvensi adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek PTA milik Penggugat dalam Rekonvensi adalah merek terkenal;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan merek PATTA dengan nomor pendaftaran IDM000363935 atas nama Tergugat dalam Rekonvensi di kelas 6, mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PATTA milik Penggugat dalam Rekonvensi;
6. Menyatakan merek PATTA dengan nomor pendaftaran IDM000363935 atas nama Tergugat dalam Rekonvensi di kelas 6, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PTA milik Penggugat dalam Rekonvensi;
7. Menyatakan merek PATTA dengan nomor pendaftaran IDM000363935 atas nama Tergugat dalam Rekonvensi di kelas 6, telah diajukan permohonan pendaftarannya oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik;
8. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum merek PATTA di kelas 6 dengan nomor pendaftaran IDM000363935, yang terdaftar atas nama Tergugat dalam Rekonvensi;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek PATTA di kelas 6 dengan nomor pendaftaran IDM000363935 yang terdaftar atas nama Tergugat dalam Rekonvensi, dari Daftar Umum Merek;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan atas perkara ini;
11. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*), sekalipun ada upaya perlawanan (*verzet*), kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi atau Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Tergugat dalam Konvensi atau Penggugat dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek/2019/PN.Niaga.Jkt-Pst tanggal 5 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang kurang pihak;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 5 November 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 29 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Jkt.Pst;

Dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Pemilik Merek Dagang PATTA Kelas 6 dengan Nomor Pendaftaran IDM 000363935 tanggal 2 Agustus 2012 dan mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menyatakan merek PATTA di kelas 6 dengan nomor pendaftaran IDM000627571 dan merek PTA dengan nomor pendaftaran IDM000516748 keduanya atas nama Termohon Kasasi dahulu Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PATTA di kelas 6 dengan nomor pendaftaran IDM000363935 milik Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
4. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan Pendaftaran Merek PATTA di kelas 6 dengan nomor pendaftaran IDM000627571 dan merek PTA dengan nomor pendaftaran IDM000516748 dengan itikad tidak baik;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas merek PATTA di kelas 6 dengan nomor pendaftaran IDM000627571 dan merek PTA dengan nomor pendaftaran IDM000516748 yang keduanya terdaftar atas nama Termohon Kasasi dahulu Tergugat;
6. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat untuk mencatatkan pembatalan merek PATTA di kelas 6 dengan nomor pendaftaran IDM000627571 dan merek PTA dengan nomor pendaftaran IDM000516748 dari daftar merek;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi keputusan ini;
8. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi Termohon Kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi Termohon Kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi *nebis in idem* dengan perkara Nomor 32/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 29 November 2019 dan kontra memori tanggal 26 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan sebagai pemilik merek PATTA, yang untuk pertama kalinya terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM 000363935 tanggal 2 Agustus 2012 Kelas 6 yang berlaku 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 28 Juli 2008;
- Bahwa merek PATTA tersebut diperoleh Penggugat dari Wartono Fachrudin Kunardi atas dasar Akta Pemindahan Hak Nomor 57 tanggal 8 Desember 2016 yang dibuat oleh Buntario Tigris, S.H.,

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, di mana pencatatan pengalihan hak atas merek tersebut telah dimohonkan Penggugat atas dasar Formulir Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak dengan Agenda Nomor D002008027298/IDM000363935 tanggal 26 Maret 2018 dan merek tersebut saat ini juga telah dimohonkan perpanjangan jangka waktu perlindungannya kepada Turut Tergugat pada tanggal 13 Februari 2018 dengan Agenda Nomor D002008027298/IDM000363935;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa merek tersebut pada awal pendaftaran bukan milik Penggugat akan tetapi milik Wartono Fachrudin Kunardi, merek tersebut baru beralih menjadi milik Penggugat adalah sejak dicatatkan peralihan pada Turut Tergugat pada tanggal 26 Maret 2018, oleh karena itu suatu merek dilindungi apabila sudah didaftarkan pada kantor merek. Dengan demikian Penggugat baru mempunyai hak eksklusif tahun 2018;
- Bahwa sementara merek Tergugat berupa merek PATTA daftar nomor IDM000627571 pendaftarannya diajukan pada tahun 2010 dan merek PTA daftar nomor IDM000516748 pendaftarannya yang diajukan pada tahun 2013, yang berarti pada tahun 2010 dan 2013 merek Tergugat diajukan pendaftaran Penggugat belum mempunyai hak eksklusif terhadap merek PATTA tersebut;
- Bahwa merek Tergugat terdaftar lebih dahulu dari merek Penggugat yang masih dimiliki oleh pemilik sebelumnya yakni Wartono Fachrudin Kunardi;
- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembatalan terhadap merek terdaftar milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai susunan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat: PT. SINAR LAUT MANDIRI tersebut harus ditolak dengan perbaikan susunan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt-Pst tanggal 5 November 2019, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat: **PT. SINAR LAUT MANDIRI**, tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt-Pst tanggal 5 November 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.984.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2020